LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 0EFA/2026

Conformidade do edital com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em organização, produção e execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), para a Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo

INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Campo Maior – PI (Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo)
PROCESSO	Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026)
MODALIDADE	Pregão eletrônico, menor preço por lote, modo de disputa aberto, com registro de preços (Lei 14.133/2021)
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há falhas graves que recomendam correção.**

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO....3
2 RELATÓRIO....5
3 FUNDAMENTAÇÃO....6
3.1 Divulgação de todos os anexos....6
3.2 Prazo mínimo para apresentação de propostas....7
3.3 Qualificação técnica proporcional....9
3.4 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias....10
3.5 Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)....11
3.6 Participação em consórcio....13
3.7 Tratamento diferenciado a ME e EPP....14
3.8 Orçamento sigiloso motivado....15
3.9 Vigência e prorrogação de serviços contínuos....16
3.10 Registro de preços: quem pode aderir à ata....17
3.11 Registro de preços: quantidades e vigência da ata....19
3.12 Registro de preços: regras obrigatórias do edital....20
3.13 Coerência interna do edital e dos anexos....22
4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....23
5 CONCLUSÃO....24
REFERÊNCIAS....26
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....29
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....30

1 PAINEL EXECUTIVO

Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

5	8	0	6
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Divulgação de todos os anexos	● Alta Parcialmente conforme	art. 25, § 3º e outros
3.2	Prazo mínimo para apresentação de propostas	● Alta Não conforme	art. 55 e outros
3.3	Qualificação técnica proporcional	● Alta Parcialmente conforme	art. 67, § 1º e outros
3.4	Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	● Alta Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI e outros
3.5	Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)	● Alta Não conforme	art. 82, § 1º e outros
3.6	Participação em consórcio	● Média Parcialmente conforme	art. 15
3.7	Tratamento diferenciado a ME e EPP	● Média Parcialmente conforme	art. 4 e outros
3.8	Orçamento sigiloso motivado	● Média Parcialmente conforme	art. 24 e outros
3.9	Vigência e prorrogação de serviços contínuos	● Média Parcialmente conforme	art. 106 e outros
3.10	Registro de preços: quem pode aderir à ata	● Média Não conforme	art. 86, § 3º e outros
3.11	Registro de preços: quantidades e vigência da ata	● Média Não conforme	art. 82, inciso I e outros

3.12	Registro de preços: regras obrigatórias do edital	● **Média** Parcialmente conforme	art. 82, inciso II e outros
3.13	Coerência interna do edital e dos anexos	● **Média** Não conforme	art. 25 e outros

PARECER TÉCNICO	nº 0EFA/2026
INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Campo Maior – PI (Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo)
ASSUNTO	Análise de conformidade — Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em organização, produção e execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), para a Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo
REFERÊNCIA	Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026)

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. DECORAÇÃO DE EVENTOS. PRAZO DE PROPOSTAS. ORÇAMENTO SIGILOSO. JULGAMENTO POR LOTE. ADESÃO À ATA. QUANTITATIVOS PLURIANUAIS. INCOERÊNCIAS INTERNAS. Edital de pregão eletrônico SRP, já homologado, com estrutura formal razoável (recursos, impugnação, sanções, reajuste e minutas). Há falhas relevantes: prazo de propostas de 9 dias úteis para serviço comum, adesão à ata aberta a órgãos federais e estaduais, quantitativos dimensionados para 2026–2028, julgamento por lote sem a demonstração exigida e orçamento sigiloso com motivação genérica e contradições com o PNCP. As providências se dirigem à gestão da ata e aos próximos certames.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026), do Prefeitura Municipal de Campo Maior – PI (Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo), cujo objeto é: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em organização, produção e execução de estruturas decorativas e ornamentais para eventos públicos (confecção, ambientação temática, montagem, instalação e desmontagem), para a Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento do Turismo.

Foram examinados os seguintes documentos: Edital e minutas (ata e contrato) (https://pncp.gov.br/app/editais/06716880000183/2026/22, 76 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29), com 22 itens pertinentes ao caso.

O processo tem como objeto o registro de preços para serviços de decoração e ornamentação de eventos culturais do Município de Campo Maior (sete lotes:

Santo Antônio, Vesperata, Sabor Maior, Folguedos, Natal, Carnaval e Cantata Pé da Serra). O edital, o Termo de Referência, o ETP (apêndice), a minuta de ata e a minuta de contrato foram analisados. Os pontos que atendem à Lei 14.133/2021 são: regras de recursos (3 dias úteis), de impugnação, de sanções e multas (0,5% a 30%), de reajuste com índice e data-base no orçamento estimado, a qualificação econômico-financeira enxuta e a garantia de proposta dentro de 1%. Os pontos que não atendem são: o prazo de propostas (9º dia útil, para serviço comum); a cláusula de adesão à ata, que admite órgãos federais e estaduais; os quantitativos estimados para três exercícios, com ata de vigência de um ano; o julgamento por lote sem demonstração da inviabilidade de adjudicar por item; e o orçamento sigiloso, com motivação genérica, sem previsão do momento de divulgação e em desacordo com o PNCP, que registra a compra como sem sigilo e com valor publicado. Há ainda lacunas nas regras obrigatórias do SRP, qualificação técnica genérica, vedação de consórcio sem justificativa consistente e inconsistências internas. O certame já foi homologado (R$ 4.107.670,00).

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Divulgação de todos os anexos

GRAVIDADE ALTA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Aviso de licitação, informações complementares [página 1]; item 14.10 [página 17]

Constatação. O edital afirma que o edital e os anexos estão no PNCP, mas indica como endereço do PNCP o sítio do Portal de Compras Públicas (plataforma privada de disputa), que exige cadastro. O sistema confirma divulgação no PNCP em 08/05/2026, mas não há como verificar nos documentos se todos os anexos (TR, ETP, minutas) foram publicados na mesma data e sem cadastro. O edital também é datado de 07/05/2026.

O documento dispõe: “no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, Sistema licitações- web” (Aviso de licitação, informações complementares [página 1]; item 14.10 [página 17]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25, § 3º e pelo art. 54, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. (BRASIL, 2021, art. 25, § 3º)
>
> A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). (BRASIL, 2021, art. 54)

Análise. O art. 25, § 3º, exige divulgação de todos os elementos do edital em sítio oficial na mesma data, sem registro ou identificação para acesso, e o art. 54 exige o inteiro teor do edital e anexos no PNCP. Indicar o portal privado como se fosse o PNCP induz o licitante a erro sobre onde obter o edital sem cadastro.

Risco de manutenção. Restrição de acesso e questionamento da publicidade do certame; fragilidade em eventual impugnação ou representação.

Providência recomendada. Nos próximos editais, indicar o endereço correto do PNCP (pncp.gov.br) e do sítio oficial do Município, separado do link do sistema de disputa; arquivar no processo a comprovação da publicação simultânea de todos os anexos.

REDAÇÃO SUGERIDA O edital e todos os seus anexos estão disponíveis, na íntegra e sem necessidade de cadastro, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – https://pncp.gov.br – e no sítio eletrônico oficial do Município de Campo Maior – PI. A disputa será realizada no sistema Portal de Compras Públicas.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.2 Prazo mínimo para apresentação de propostas

GRAVIDADE ALTA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, preâmbulo – prazo final para recebimento de propostas [página 2]; TR, item 2.4 [página 33]

Constatação. A divulgação no PNCP ocorreu em 08/05/2026 (sexta-feira) e o recebimento de propostas encerrou em 22/05/2026 às 09:30. Pela contagem do art.

183 (dia do começo em 11/05/2026), o encerramento cai no 9º dia útil (feriados estaduais e municipais não considerados). O objeto é serviço declarado comum pelo próprio TR (item 2.4), cujo mínimo legal para menor preço é de 10 dias úteis (art. 55, II, 'a'); logo, o prazo concedido ficou um dia útil abaixo do mínimo. Se o objeto fosse tratado como aquisição de bens por menor preço (8 dias úteis), o prazo seria suficiente, mas o edital trata de serviços de confecção e instalação.

O documento dispõe: “09:30 (NOVE E TRINTA HORAS) DO DIA 22/05/2026 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).” (Edital, preâmbulo – prazo final para recebimento de propostas [página 2]; TR, item 2.4 [página 33]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 55, pelo art. 183 e pelo art. 183, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: […] (BRASIL, 2021, art. 55)
>
> Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições: […] (BRASIL, 2021, art. 183)
>
> Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo: […] o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet; (BRASIL, 2021, art. 183, § 1º, inciso I)

Análise. O art. 55 fixa prazos mínimos contados da divulgação do edital e o art. 183 manda excluir o dia do começo, que é o primeiro dia útil seguinte à divulgação na internet (§ 1º, I). Prazo inferior ao mínimo é vício que compromete a competitividade e pode levar à republicação ou à anulação.

Risco de manutenção. Questionamento do certame em representação ao Tribunal de Contas por prazo inferior ao legal, com possível exigência de anulação ou ressalvas; o precedente do TCU indica que a ausência de prejuízo demonstrado pode atenuar a consequência, mas a falha persiste.

Providência recomendada. Como o certame já foi homologado, juntar ao processo análise sobre a competitividade efetiva (número de licitantes e de propostas, ausência de impugnações ou reclamações por prazo) e, se houver dúvida, submeter a questão à assessoria jurídica e ao controle interno quanto à convalidação. Nos próximos certames, calcular o prazo em dias úteis a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no PNCP e adotar margem de segurança (mínimo de 10 dias úteis para serviços comuns).

REDAÇÃO SUGERIDA O prazo para apresentação de propostas observará o mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados com exclusão do dia do começo (primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital no PNCP) e inclusão do dia do vencimento.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Denúncia sobre pregão eletrônico para coletes balísticos (eleições 2026; estimado R$ 3,2 milhões). O prazo mínimo para apresentação de propostas é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital no PNCP (art. 183, caput e § 1º, I, da Lei 14.133/2021). O recebimento foi encerrado antes do fim desse prazo, mas houve competição efetiva e não se demonstrou prejuízo: parcialmente procedente, com ciência e arquivamento. Ata 41/2026; conferido na base oficial do TCU. (TCU, Acórdão 2921/2026-Plenário – TC 021.316/2026-0) [fonte oficial]

3.3 Qualificação técnica proporcional

GRAVIDADE ALTA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 10.25 [página 39]; ETP, requisitos de habilitação [página 57]

Constatação. A qualificação técnica se resume a atestado de 'serviços compatíveis com o objeto', sem identificar as parcelas de maior relevância (≥ 4% do valor estimado), sem quantitativos e sem delimitar características mínimas de compatibilidade. Não há exigência desproporcional (não há quantitativo acima de 50%, nem limitação de tempo ou local), mas o ETP não indica as parcelas de maior relevância nem justifica a exigência.

O documento dispõe: “licitante prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto deste certame” (TR, item 10.25 [página 39]; ETP, requisitos de habilitação [página 57]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 67, § 1º e pelo art. 67, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 67, § 1º)

> Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. (BRASIL, 2021, art. 67, § 2º)

Análise. O art. 67, § 1º, restringe a exigência de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo (≥ 4%) e o § 2º admite quantitativos de até

50% dessas parcelas. A exigência genérica de 'compatibilidade' deixa a aferição à discricionariedade do pregoeiro, e o art. 18, IX, exige a motivação circunstanciada indicando as parcelas relevantes.

Risco de manutenção. Julgamento subjetivo da habilitação, com inabilitações ou habilitações contestáveis e recursos.

Providência recomendada. Nos próximos certames, listar no ETP/TR as parcelas de maior relevância (por exemplo, estruturas metálicas de grande porte, cobertura box truss, instalação elétrica de iluminação LED), com seu percentual no orçamento, e definir de forma objetiva o que será considerado compatível, limitando quantitativos a até 50%.

REDAÇÃO SUGERIDA Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de confecção e instalação de estruturas decorativas/ornamentais com [descrição das parcelas de maior relevância], em quantitativo mínimo de até 50% do previsto para cada parcela, vedadas limitações de tempo e de local.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a exigência, para fins de qualificação técnico-operacional, de comprovação de aptidão para execução de serviços similares ou de complexidade equivalente à do objeto licitado (art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021) sem delimitação, de modo claro e verificável, das características mínimas e suficientes para o atendimento da exigência, por facultar avaliações discricionárias incompatíveis com os princípios da motivação e do julgamento objetivo (art. 5º da mencionada lei). (TCU, Acórdão 1742/2026-Plenário) [fonte oficial]

3.4 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias

GRAVIDADE ALTA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de contrato, cláusula segunda, item 2.1.1 [página 69]; cláusula sexta [página 70]

Constatação. A minuta de contrato é anexo do edital (Anexo III) e traz objeto, vigência, preço, reajuste, obrigações, garantia (dispensada), sanções, extinção, dotação, alterações, publicação e foro; a matriz de riscos é dispensada (TR 1.5). Há, porém, falhas: a vigência é fixada em 31/12/2026 e a cláusula 2.1.1 prevê prorrogação automática 'independentemente de termo aditivo'; condições de pagamento e regime de execução são apenas remetidos ao TR, que não traz critério de atualização monetária por atraso de pagamento; e a vigência fixa não comporta contratos decorrentes da ata assinados em 2027.

O documento dispõe: “O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,” (Minuta de contrato, cláusula segunda, item 2.1.1 [página 69]; cláusula sexta [página 70]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso VI e pelo art. 92, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso VI)
>
> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: […] (BRASIL, 2021, art. 92)

Análise. O art. 92 exige cláusulas que estabeleçam, entre outros, preço, condições de pagamento e critérios de atualização monetária, prazos e regime de execução. A prorrogação automática sem formalização e a vigência incompatível com o período da ata geram lacuna e insegurança na execução.

Risco de manutenção. Contratos com vigência indevidamente prorrogada, lacunas em pagamento e atualização e disputas na execução.

Providência recomendada. Antes da formalização de contratos decorrentes da ata, ajustar a minuta: vigência definida a partir da data da contratação (e não data fixa), prorrogação mediante termo aditivo com justificativa, inclusão de critério de atualização monetária por atraso de pagamento e transcrição mínima das condições de pagamento e recebimento.

REDAÇÃO SUGERIDA 2.1. O prazo de vigência do contrato será de [__] meses, contados da assinatura, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços. 2.1.1. Eventual prorrogação será formalizada por termo aditivo, mediante justificativa e autorização da autoridade competente.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.5 Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)

GRAVIDADE ALTA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, justificativa para o parcelamento [página 60]; Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]

Constatação. O julgamento é por menor preço por lote e a adjudicação também. O ETP justifica o parcelamento e diz que os serviços 'deveram ser agrupados em lotes de acordo com a demanda do evento', mas não demonstra a inviabilidade de adjudicar por item nem a vantagem técnica e econômica do agrupamento. O edital não indica o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos (o orçamento é sigiloso e os campos de valor unitário no TR estão vazios).

O documento dispõe: “agrupados em lotes de acordo com a demanda do evento em questão” (ETP, justificativa para o parcelamento [página 60]; Edital, itens 1.2 e 1.3 [página 3]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, § 1º e pelo art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. (BRASIL, 2021, art. 82, § 1º)
>
> Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. (BRASIL, 2021, art. 82, § 2º)

Análise. O art. 82, § 1º, só admite o julgamento por grupo de itens quando demonstrada a inviabilidade da adjudicação por item e evidenciada a vantagem técnica e econômica, com o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos indicado no edital. Sem isso, há restrição à competição (afasta quem executa só parte dos itens) e risco de itens com sobrepreço dentro de lote de total aparentemente adequado; a contratação posterior de item específico exige pesquisa de mercado (§ 2º).

Risco de manutenção. Registro de itens com sobrepreço; restrição à competitividade, com possível apontamento pelo Tribunal de Contas.

Providência recomendada. Na execução da ata, exigir pesquisa de mercado e demonstração de vantagem antes de contratar item isolado de lote. Aferir os preços unitários registrados contra o orçamento detalhado (que existe, ainda que sigiloso) e, se houver sobrepreço em item, recusar a contratação desse item. Nos

próximos certames, demonstrar no ETP a inviabilidade de adjudicação por item e fixar preços unitários máximos.

REDAÇÃO SUGERIDA O julgamento será por menor preço por lote, em razão de [demonstração técnica de que a divisão por item é inviável e de a vantagem técnica e econômica do agrupamento, conforme ETP item __]. Serão desclassificadas as propostas com preço unitário superior ao máximo aceitável de cada item, constante do Anexo __.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 1782/2004-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 247) [fonte oficial]

3.6 Participação em consórcio

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 2.6 [página 33]; Edital, item 3.6.8.2 [página 4] e item 8.4 [página 12]

Constatação. O TR veda consórcios com a fundamentação de 'garantia de maior competitividade', que é genérica e se contradiz (a vedação reduz, não amplia, o universo de competidores). O ETP não traz análise sobre o tema. Além disso, o edital lista a vedação a consórcio no item 3.6.8.2, subordinado ao item sobre agente público, e o item 8.4 trata do consórcio como se fosse admitido.

O documento dispõe: “Consórcio de empresas, para garantia de maior competitividade entre os participantes.” (TR, item 2.6 [página 33]; Edital, item 3.6.8.2 [página 4] e item 8.4 [página 12]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 15, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: […] (BRASIL, 2021, art. 15)

Análise. O art. 15 admite a participação em consórcio, salvo vedação devidamente justificada no processo. Uma justificativa que não relaciona a vedação

a características do objeto não atende a exigência, e a menção de que consórcios seriam aceitos (item 8.4) gera ambiguidade.

Risco de manutenção. Alegação de restrição indevida à competitividade e de motivação insuficiente.

Providência recomendada. Nos próximos certames, motivar no ETP/TR a vedação (por exemplo, divisibilidade do objeto, ausência de ganho de competitividade, risco de conluio) ou admitir o consórcio com as regras do art. 15; reposicionar a vedação no edital em item próprio.

REDAÇÃO SUGERIDA Não será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, tendo em vista [justificativa técnica específica constante do ETP, item __], o que não restringe a competição por tratar-se de objeto divisível em lotes executáveis por empresas isoladas.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.7 Tratamento diferenciado a ME e EPP

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 3.5 e 4.6.1 [páginas 3 e 5]

Constatação. O edital prevê tratamento favorecido (itens 3.5, 4.6, 6.19 e 8.14), com empate ficto de 5% e regularidade fiscal exigida apenas na contratação. Contudo, não define se algum lote ou item é de participação exclusiva de ME/EPP ou com cota reservada, nem justifica a ausência, e o valor por lote é sigiloso, o que impede aferir o enquadramento nos limites do art. 48 da LC 123/2006. O item 4.6.1 trata do 'item exclusivo' apenas de forma hipotética.

O documento dispõe: “3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,” (Edital, itens 3.5 e 4.6.1 [páginas 3 e 5]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 4 e pelo art. 4, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (BRASIL, 2021, art. 4)
>
> As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: […] (BRASIL, 2021, art. 4, § 1º)

Análise. O art. 4º da Lei 14.133 manda aplicar os arts. 42 a 49 da LC 123/2006; o edital deve declarar de forma objetiva como foram aplicados (exclusividade, cota ou ampla participação) e a motivação da opção.

Risco de manutenção. Impugnação por omissão de exclusividade em lotes de menor valor ou questionamentos sobre a aplicação do empate ficto.

Providência recomendada. Nos próximos editais, declarar expressamente o tratamento dado a cada lote (exclusivo, com cota ou ampla participação com benefícios), vinculado ao valor estimado do lote, e remover referências hipotéticas. Na gestão da ata, conferir o enquadramento dos fornecedores registrados.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.8 Orçamento sigiloso motivado

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 1.1 – observação, e item 15.1 [páginas 33 e 41]

Constatação. O orçamento é declarado sigiloso, com a justificativa de 'maior economicidade' e com a ressalva de que o sigilo não prevalece perante os órgãos de controle. Mas a motivação é genérica; não há previsão do momento de divulgação do valor ao término do julgamento (o TR diz que o orçamento será disponibilizado 'exclusiva e permanentemente' aos órgãos de controle); o edital cita 'preço máximo' e 'custo unitário relevante conforme planilha anexa' (itens 5.5.2, 7.6.3 e 7.8.2), incompatíveis com orçamento oculto; e o PNCP registra a compra como 'sem sigilo' e publica o valor estimado de R$ 4.292.956,02.

O documento dispõe: “O orçamento possui caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos” (TR, item 1.1 – observação, e item 15.1 [páginas 33 e 41]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 24 e pelo art. 18, inciso XI, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso: […] (BRASIL, 2021, art. 24)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual

> de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei. (BRASIL, 2021, art. 18, inciso XI)

Análise. O art. 24 admite o sigilo desde que justificado e o art. 18, XI, exige motivação sobre o momento da divulgação. Justificativa genérica, divergência com o registro no PNCP e ausência de definição de quando o valor é divulgado enfraquecem a transparência e a própria finalidade do sigilo.

Risco de manutenção. Questionamento por sigilo sem justificativa adequada e por contradição entre edital e PNCP, com risco de apontamento pelo Tribunal de Contas.

Providência recomendada. Como o certame foi homologado, regularizar o registro no PNCP e a informação ao mercado, tornando consistente o tratamento do valor (sigilo ou publicidade) e divulgando o orçamento após o julgamento. Nos próximos certames, motivar concretamente o sigilo no ETP (por que gera vantagem competitiva), indicar o momento de divulgação e evitar remissões a preço máximo ou planilha anexa quando o orçamento for sigiloso.

REDAÇÃO SUGERIDA O orçamento estimado terá caráter sigiloso até o encerramento da fase de julgamento, pelos motivos expostos no ETP (item __), sendo divulgado no PNCP imediatamente após o julgamento das propostas e disponibilizado, a qualquer tempo, aos órgãos de controle interno e externo.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a utilização de orçamento sigiloso (art. 24 da Lei 14.133/2021) sem justificativa adequada que indique a vantajosidade para o procedimento de contratação. (TCU, Acórdão 1635/2026-Plenário) [fonte oficial]

3.9 Vigência e prorrogação de serviços contínuos

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, solução como um todo [página 58]; TR, itens 1.3 e 2.8 [páginas 33 e 34]

Constatação. O ETP qualifica a contratação como 'serviços contínuos' e planeja quantitativos para 2026 a 2028, e o TR (item 2.8) usa o título 'Fornecimento Continuado'. Entretanto, a vigência dos contratos é fixada até 31/12/2026, sem

previsão de prorrogação nos termos do art. 107, e a natureza real é de serviços eventuais por evento. A classificação é, portanto, contraditória.

O documento dispõe: “Por se tratar de serviços contínuos e de natureza eventual, com demandas variáveis ao longo do” (ETP, solução como um todo [página 58]; TR, itens 1.3 e 2.8 [páginas 33 e 34]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 106 e pelo art. 107, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes: […] (BRASIL, 2021, art. 106)
>
> Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. (BRASIL, 2021, art. 107)

Análise. Se o serviço fosse contínuo, o art. 107 exigiria previsão de prorrogação no edital, condicionada à vantajosidade; se é eventual, a qualificação como contínuo deve ser eliminada, evitando confusão sobre vigência, reajuste e prorrogação.

Risco de manutenção. Insegurança jurídica quanto à vigência e à prorrogação, e inconsistência na instrução (ver ed-18).

Providência recomendada. Definir no processo a natureza do objeto. Se eventual (recomendável), retirar as referências a 'serviços contínuos' do ETP/TR e fixar a vigência dos contratos por demanda; se contínuo, prever vigência até 5 anos com prorrogação até 10 anos, com atesto de vantajosidade.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.10 Registro de preços: quem pode aderir à ata

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Minuta de ata, item 4.1 [página 64]

Constatação. A cláusula de adesão da minuta de ata admite a adesão de órgãos da Administração federal, estadual, distrital e municipal, embora o gerenciador seja órgão municipal. Os limites de 50% por órgão e do dobro no total

estão previstos (itens 4.5 e 4.6), mas o item 4.5 menciona apenas o gerenciador e omite os participantes.

O documento dispõe: “4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual,” (Minuta de ata, item 4.1 [página 64]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 86, § 3º, pelo art. 86, § 3º, inciso II, pelo art. 86, § 8º, pelo art. 86, § 4º e pelo art. 86, § 5º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: […] (BRASIL, 2021, art. 86, § 3º)
>
> A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: […] por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (BRASIL, 2021, art. 86, § 3º, inciso II)
>
> Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. (BRASIL, 2021, art. 86, § 8º)
>
> As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. (BRASIL, 2021, art. 86, § 4º)
>
> O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (BRASIL, 2021, art. 86, § 5º)

Análise. O art. 86, § 3º, II, permite a órgãos municipais aderir à ata de gerenciador municipal, e o § 8º veda aos órgãos federais a adesão a ata gerenciada por órgão estadual, distrital ou municipal. A cláusula amplia indevidamente a faculdade e induz adesões irregulares, com risco de nulidade e responsabilização de quem as autorizar. O limite do § 4º abrange gerenciador e participantes.

Risco de manutenção. Adesões vedadas pela lei, com nulidade das contratações e responsabilização do gerenciador.

Providência recomendada. Antes de qualquer contratação, tratar a cláusula 4.1 como inaplicável às esferas federal, estadual e distrital, recusando eventuais

pedidos dessas esferas e mantendo o controle das adesões; republicar a minuta ajustada nos próximos registros de preços.

REDAÇÃO SUGERIDA 4.1. Durante a vigência da ata, somente os órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderão aderir à ata na condição de não participantes, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. 4.5. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 50% dos quantitativos registrados para o gerenciador e os participantes.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.11 Registro de preços: quantidades e vigência da ata

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), ETP, descrição da necessidade [página 44]; estimativa das quantidades [página 59]

Constatação. O ETP dimensiona as quantidades considerando contratações em 2026, 2027 (grafado '2017') e 2028 e a ata vale por um ano, prorrogável por mais um (máximo de dois anos). O quantitativo máximo, portanto, cobre três exercícios, acima do que a ata comporta, e infla o limite das adesões (calculado sobre o registrado). O ETP também não apresenta memória de cálculo.

O documento dispõe: “permitindo contratações ao longo do período de 2026, 2017 e 2028 sem a” (ETP, descrição da necessidade [página 44]; estimativa das quantidades [página 59]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, inciso I, pelo art. 84 e pelo art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso I)
>
> O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (BRASIL, 2021, art. 84)
>
> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º, inciso IV)

Análise. O art. 82, I, exige a quantidade máxima de cada item e o art. 84 limita a ata a 1 ano, prorrogável por igual período; o art. 18, § 1º, IV, exige memória de cálculo. Quantidades para período maior que a vigência da ata superestimam o registro, inflam as adesões e distorcem a economia de escala.

Risco de manutenção. Registro superestimado, adesões em volume desproporcional e questionamentos de órgãos de controle sobre economicidade.

Providência recomendada. Na gestão da ata, limitar as contratações à demanda de sua vigência (12 meses, prorrogáveis só se vantajoso) e não utilizar o quantitativo excedente. Nos próximos registros, dimensionar a quantidade máxima para a vigência da ata, com memória de cálculo (histórico de eventos 2021–2025), e planejar os anos seguintes em novo registro.

REDAÇÃO SUGERIDA As quantidades máximas de cada item foram calculadas para o período de vigência da ata de registro de preços (12 meses), conforme memória de cálculo constante do ETP, item __.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Representação sobre certame para mobiliário em que itens foram superestimados para comercialização na ata de registro de preços (prática de 'barriga de aluguel'). Empresas e agentes ouvidos em audiência; um revel e demais razões rejeitadas. Não se aplicou multa porque alguns responsáveis já haviam sido sancionados por outras irregularidades no mesmo certame; apensamento. Sumário oficial não cita dispositivos legais. Ata 41/2026; conferido na base oficial do TCU. (TCU, Acórdão 2910/2026-Plenário – TC 006.933/2025-4) [fonte oficial]

3.12 Registro de preços: regras obrigatórias do edital

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 1.3.1 [página 3]; Minuta de ata, itens 4 a 8 [páginas 64 a 67]

Constatação. O edital e as minutas tratam do cadastro de reserva (edital, item 10; ata, item 5.4), das condições de alteração de preços (TR 15.2; ata, itens 6 e 7) e das hipóteses de cancelamento (ata, item 8). Não foram localizadas: a quantidade mínima a ser cotada, a possibilidade expressa de cotar quantitativo inferior ao máximo e a vedação de o órgão participar de mais de uma ata com o mesmo objeto. O item 1.3.1 apenas diz que a quantidade é estimativa.

O documento dispõe: “1.3.1. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e” (Edital, item 1.3.1 [página 3]; Minuta de ata, itens 4 a 8 [páginas 64 a 67]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 82, inciso II, pelo art. 82, inciso IV, pelo art. 82, inciso VI, pelo art. 82, inciso VII, pelo art. 82, inciso VIII e pelo art. 82, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso II)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso IV)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as condições para alteração de preços registrados; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VI)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VII)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital; (BRASIL, 2021, art. 82, inciso VIII)
>
> O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre: […] as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. (BRASIL, 2021, art. 82, inciso IX)

Análise. O art. 82, II, IV e VIII, exige que o edital disponha sobre a quantidade mínima a cotar, a possibilidade de proposta em quantitativo inferior ao máximo e a vedação de participação do órgão em mais de uma ata com o mesmo objeto. A omissão gera insegurança na formação de propostas e na gestão da ata.

Risco de manutenção. Impugnações e dúvidas na formação das propostas e na gestão da ata.

Providência recomendada. Incluir nos próximos editais seção própria com cada inciso do art. 82. Na ata vigente, registrar por apostila/ofício o tratamento adotado quanto à cotação inferior ao máximo.

REDAÇÃO SUGERIDA A quantidade mínima a ser cotada por item é de [__] unidade(s) de serviço. O licitante poderá ofertar proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Fica vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.13 Coerência interna do edital e dos anexos

GRAVIDADE MÉDIA · Não conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 1.2 [página 3] e item 14.9 [página 17]; TR, itens 1.2 e 2.4 [página 33]

Constatação. Há contradições entre as peças: o edital diz que a licitação é dividida em itens (1.2) e julga por lote; declara valor sigiloso, mas o PNCP o registra sem sigilo e com valor publicado, e o edital cita 'preço máximo' e 'planilha anexa'; o TR trata de 'bens a serem adquiridos' e o ETP de 'serviços contínuos', enquanto o objeto é serviço eventual; a vigência do contrato é fixada em 31/12/2026, ao passo que o ETP planeja 2026–2028 e a ata vale 12 meses; o edital (14.9) manda prevalecer o edital sobre os anexos, mas o TR (1.2) diz que ele prevalece sobre o edital quanto às especificações; o edital é datado de 07/05/2026 e foi divulgado em 08/05/2026; a vedação a consórcio vem posicionada no item de agentes públicos.

O documento dispõe: “1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência.” (Edital, item 1.2 [página 3] e item 14.9 [página 17]; TR, itens 1.2 e 2.4 [página 33]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 25 e pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (BRASIL, 2021, art. 25)

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas,

> nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. O art. 25 exige edital com regras claras de julgamento, e o art. 18, IX, a motivação circunstanciada das condições do edital. Regras contraditórias geram dúvida sobre como competir e julgar, motivam impugnações e podem anular atos do certame.

Risco de manutenção. Impugnações, recursos e questionamento de atos do certame pelas contradições na leitura do edital.

Providência recomendada. Na gestão da ata e dos contratos, definir formalmente por despacho a interpretação adotada (lote, vigência, prevalência) e publicá-la. Nos próximos editais, revisar edital, TR, ETP e minutas em conjunto antes da publicação, com quadro único de datas, critério de julgamento, forma de adjudicação, vigência e tratamento do orçamento.

REDAÇÃO SUGERIDA Em caso de divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do Edital, salvo quanto às especificações técnicas do objeto, que prevalecerão as do Termo de Referência.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

a) Conteúdo mínimo do edital: Reúna em um único quadro-resumo do edital a remissão a cada elemento do art. 25 que está no TR, para facilitar a leitura do licitante. (art. 25, da Lei 14.133/2021).

b) Índice de reajuste com data-base no orçamento: Como o orçamento é sigiloso, registre no edital e na ata o mês/ano da data do orçamento estimado (data-base), para que o interregno anual seja verificável pelo contratado e pelo controle. (art. 25, § 7º, da Lei 14.133/2021; art. 92, § 3º, da Lei 14.133/2021).

c) Qualificação econômico-financeira: Para registros de preços de valor elevado, avalie e registre no ETP se é conveniente exigir índices contábeis usuais (com

justificativa) ou balanço patrimonial, já que a exigência atual é mínima. (art. 69, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 2º, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 4º, da Lei 14.133/2021; art. 69, § 5º, da Lei 14.133/2021).

d) Garantia de proposta e garantia contratual: O TR (item 5.12) remete às 'razões constantes do ETP' para a dispensa de garantia contratual, mas o ETP não traz essas razões; complemente a motivação. Como o orçamento por lote é sigiloso, registre no processo a memória de cálculo da garantia de cada lote (1% do estimado do lote). (art. 58, § 1º, da Lei 14.133/2021; art. 98, da Lei 14.133/2021).

e) Impugnação e esclarecimentos: O item 13.1 menciona apenas a impugnação; inclua também o pedido de esclarecimento na mesma regra de prazo e informe o e-mail do setor de licitações como canal alternativo caso o sistema esteja indisponível. (art. 164, da Lei 14.133/2021; art. 164, Parágrafo único, da Lei 14.133/2021).

f) Sanções e multas: A multa de mora do contrato não indica a base de cálculo (valor do contrato, da ordem de serviço ou da parcela em atraso); defina a base e esclareça a articulação com os percentuais do edital (item 12.4), que têm faixas diferentes. Também alinhe o prazo de recolhimento (10 dias úteis no edital; 30 dias no contrato). (art. 156, da Lei 14.133/2021; art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021).

5 CONCLUSÃO

O instrumento convocatório apresenta conformidade em parte relevante dos itens, mas contém vícios que merecem tratamento. O principal é a cláusula de adesão à ata (art. 86, §§ 3º, II, e 8º), que deve ser contida desde já na gestão da ata, com recusa de adesões de órgãos de outras esferas. Também é relevante a superestimação de quantitativos para 2026–2028, que contamina o limite das adesões e deve ser corrigida nos próximos registros de preços. O prazo de propostas aparentemente inferior ao mínimo de 10 dias úteis para serviço comum, o orçamento sigiloso e o julgamento por lote exigem motivação formal (a ser juntada ao processo) e correção nos próximos editais. Como o certame foi homologado, recomenda-se: (i) documentar a análise de eventual prejuízo à competitividade quanto ao prazo; (ii) regularizar a ata e a minuta de contrato antes das assinaturas e contratações; e (iii) revisar o modelo de edital, ETP e TR para os próximos certames,

eliminando as contradições internas (itens × lote, bens × serviços, contínuo × eventual, sigilo × PNCP). A análise jurídica prévia (art. 53) não pôde ser verificada com os documentos enviados.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Divulgação de todos os anexos** (gravidade alta, item 3.1): Nos próximos editais, indicar o endereço correto do PNCP (pncp.gov.br) e do sítio oficial do Município, separado do link do sistema de disputa; arquivar no processo a comprovação da publicação simultânea de todos os anexos.
2. **Prazo mínimo para apresentação de propostas** (gravidade alta, item 3.2): Como o certame já foi homologado, juntar ao processo análise sobre a competitividade efetiva (número de licitantes e de propostas, ausência de impugnações ou reclamações por prazo) e, se houver dúvida, submeter a questão à assessoria jurídica e ao controle interno quanto à convalidação. Nos próximos certames, calcular o prazo em dias úteis a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no PNCP e adotar margem de segurança (mínimo de 10 dias úteis para serviços comuns).
3. **Qualificação técnica proporcional** (gravidade alta, item 3.3): Nos próximos certames, listar no ETP/TR as parcelas de maior relevância (por exemplo, estruturas metálicas de grande porte, cobertura box truss, instalação elétrica de iluminação LED), com seu percentual no orçamento, e definir de forma objetiva o que será considerado compatível, limitando quantitativos a até 50%.
4. **Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias** (gravidade alta, item 3.4): Antes da formalização de contratos decorrentes da ata, ajustar a minuta: vigência definida a partir da data da contratação (e não data fixa), prorrogação mediante termo aditivo com justificativa, inclusão de critério de atualização monetária por atraso de pagamento e transcrição mínima das condições de pagamento e recebimento.
5. **Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)** (gravidade alta, item 3.5): Na execução da ata, exigir pesquisa de mercado e demonstração de vantagem antes de contratar item isolado de lote. Aferir os preços unitários registrados contra o orçamento detalhado (que existe, ainda que sigiloso) e, se houver sobrepreço em item, recusar a contratação desse item. Nos próximos

certames, demonstrar no ETP a inviabilidade de adjudicação por item e fixar preços unitários máximos.

6. **Participação em consórcio** (gravidade média, item 3.6): Nos próximos certames, motivar no ETP/TR a vedação (por exemplo, divisibilidade do objeto, ausência de ganho de competitividade, risco de conluio) ou admitir o consórcio com as regras do art. 15; reposicionar a vedação no edital em item próprio.

7. **Tratamento diferenciado a ME e EPP** (gravidade média, item 3.7): Nos próximos editais, declarar expressamente o tratamento dado a cada lote (exclusivo, com cota ou ampla participação com benefícios), vinculado ao valor estimado do lote, e remover referências hipotéticas. Na gestão da ata, conferir o enquadramento dos fornecedores registrados.

8. **Orçamento sigiloso motivado** (gravidade média, item 3.8): Como o certame foi homologado, regularizar o registro no PNCP e a informação ao mercado, tornando consistente o tratamento do valor (sigilo ou publicidade) e divulgando o orçamento após o julgamento. Nos próximos certames, motivar concretamente o sigilo no ETP (por que gera vantagem competitiva), indicar o momento de divulgação e evitar remissões a preço máximo ou planilha anexa quando o orçamento for sigiloso.

9. **Vigência e prorrogação de serviços contínuos** (gravidade média, item 3.9): Definir no processo a natureza do objeto. Se eventual (recomendável), retirar as referências a 'serviços contínuos' do ETP/TR e fixar a vigência dos contratos por demanda; se contínuo, prever vigência até 5 anos com prorrogação até 10 anos, com atesto de vantajosidade.

10. **Registro de preços: quem pode aderir à ata** (gravidade média, item 3.10): Antes de qualquer contratação, tratar a cláusula 4.1 como inaplicável às esferas federal, estadual e distrital, recusando eventuais pedidos dessas esferas e mantendo o controle das adesões; republicar a minuta ajustada nos próximos registros de preços.

11. **Registro de preços: quantidades e vigência da ata** (gravidade média, item 3.11): Na gestão da ata, limitar as contratações à demanda de sua vigência (12 meses, prorrogáveis só se vantajoso) e não utilizar o quantitativo excedente. Nos próximos registros, dimensionar a quantidade máxima para a vigência da ata,

com memória de cálculo (histórico de eventos 2021–2025), e planejar os anos seguintes em novo registro.

12. **Registro de preços: regras obrigatórias do edital** (gravidade média, item 3.12): Incluir nos próximos editais seção própria com cada inciso do art. 82. Na ata vigente, registrar por apostila/ofício o tratamento adotado quanto à cotação inferior ao máximo.

13. **Coerência interna do edital e dos anexos** (gravidade média, item 3.13): Na gestão da ata e dos contratos, definir formalmente por despacho a interpretação adotada (lote, vigência, prevalência) e publicá-la. Nos próximos editais, revisar edital, TR, ETP e minutas em conjunto antes da publicação, com quadro único de datas, critério de julgamento, forma de adjudicação, vigência e tratamento do orçamento.

O presente parecer tem natureza técnica, de apoio à instrução do processo, e não substitui a análise jurídica prévia obrigatória (art. 53 da Lei 14.133/2021) nem a decisão da autoridade competente.

É o parecer técnico.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1635/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Jhonatan De Jesus. Julgado em 24 jun. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 591 de 13/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205376/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1742/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 1 jul. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 592 de 20/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205696/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2910/2026-Plenário – TC 006.933/2025-4. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 21 out. 2026. TCU – Pesquisa de acórdãos. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-2782230/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2921/2026-Plenário – TC 021.316/2026-0. Relator: Ministro(a) Jhonatan de Jesus. Julgado em 21 out. 2026. TCU – Pesquisa de acórdãos. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-2783491/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 247. Relator: Ministro(a) Marcos Vinicios Vilaça. Julgado em 1 jan. 2004. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-34240/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR – PI (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO). Edital e minutas (ata e contrato) — Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP (PNCP 06716880000183-1-000022/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/06716880000183/2026/22. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Prazo mínimo para apresentação de propostas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 55; art. 183; art. 183, § 1º, inciso I
Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens)	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 82, § 1º; art. 82, § 2º
Registro de preços: quem pode aderir à ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 86, § 3º; art. 86, § 3º, inciso II; art. 86, § 8º; art. 86, § 4º; art. 86, § 5º
Registro de preços: quantidades e vigência da ata	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 82, inciso I; art. 84; art. 18, § 1º, inciso IV
Coerência interna do edital e dos anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não conforme	art. 25; art. 18, inciso IX
Divulgação de todos os anexos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 25, § 3º; art. 54
Qualificação técnica proporcional	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 67, § 1º; art. 67, § 2º
Participação em consórcio	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 15
Tratamento diferenciado a ME e EPP	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 4; art. 4, § 1º
Orçamento sigiloso motivado	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 24; art. 18, inciso XI
Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 18, inciso VI; art. 92
Vigência e prorrogação de serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 106; art. 107
Registro de preços: regras obrigatórias do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Parcialmente conforme	art. 82, inciso II; art. 82, inciso IV; art. 82, inciso VI; art. 82, inciso VII; art. 82, inciso VIII; art. 82, inciso IX
Conteúdo mínimo do edital	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 25
Índice de reajuste com data-base no orçamento	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 25, § 7º; art. 92, § 3º
Qualificação econômico-financeira	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 69; art. 69, § 2º; art. 69, § 4º; art. 69, § 5º
Garantia de proposta e garantia contratual	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 58, § 1º; art. 98
Impugnação e esclarecimentos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 164; art. 164, Parágrafo único
Recursos administrativos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 165, inciso I; art. 165, § 1º
Sanções e multas	Edital e minutas (ata e contrato)	● Conforme	art. 156; art. 156, § 3º
Parecer jurídico	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não verificável	art. 53
Critério de reajuste em serviços contínuos	Edital e minutas (ata e contrato)	● Não se aplica	art. 25, § 8º, inciso I; art. 25, § 8º, inciso II; art. 92, § 4º, inciso II; art. 135

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O código de verificação 0EFA36B81E identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.